



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 08/10/2025
MUNICIPAL – CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
PÚBLICA – MÉRITO

Processos: TC-00013832.989.25-5 e TC-00013980.989.25-5.

Representante: Bruna de Oliveira Paschoaletto e Christian de Souza Gonzaga.

Representada: Prefeitura Municipal de Taubaté.

Assunto: Representações com pedido de sustação cautelar após a sessão de julgamento contra o Edital de pregão eletrônico n. 119/2025 objetivando a formação de ata de Registro de Preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação em prédios e espaços públicos, com o fornecimento dos respectivos materiais.

Advogados: Bruna de Oliveira Paschoaletto (OAB-SP 398.980) e Christian de Souza Gonzaga (OAB-SP 409.692).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. REGISTRO DE PREÇOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ADEQUAÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. LOTE ÚNICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ITENS DE NATUREZAS E FINALIDADES DIVERSAS. AGLUTINAÇÃO INDEVIDA. ORÇAMENTO ESTIMADO DE VALOR EXPRESSIVO. INADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Tratam os autos de duas representações formuladas pelos i. advogados **Bruna de Oliveira Paschoaletto** e **Christian de Souza Gonzaga**, com pedido de sustação cautelar antes da sessão de disputa, contra o Edital de pregão eletrônico n. 119/2025, lançado pela **Prefeitura Municipal de Taubaté** objetivando a formação de ata de Registro de Preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação em prédios e espaços públicos, com o fornecimento dos respectivos materiais.

A petição de Bruna se insurge contra os seguintes aspectos do Edital: (a) a inadequada utilização do sistema de registro preços, com o emprego do critério de julgamento pelo menor valor global, pois o objeto em disputa



envolve “a junção de precisamente 1.416 serviços embaixo de um único contrato”; (b) a necessidade de “divisão por itens ou lotes [...], pois alguns serviços são realmente de engenharia e outros são mais comuns”; (c) o Item 10.13.4 do Edital, que exige a indicação de profissional técnico na etapa de habilitação, em violação ao art. 67, I, da Lei 14.133/2021, que prevê referida etapa “para fins de contratação”; (d) o Item 10.13.3.21 do Edital, ao determinar que “os atestados de capacidade técnica demonstrem que a experiência da licitante se deu através da prestação dos serviços de maneira simultânea”; (e) o Item 10.13.4.2 do Edital, ao prever a “demonstração de vínculo do responsável técnico” sem englobar todos os meios admitidos para tanto pela Súmula 25 deste e. TCE-SP; e (f) a ausência de previsão de prazos para execução dos serviços, pois, segundo a peticionária, este seria indicado em “cada ordem de serviço [que] virá com um cronograma próprio”, conforme afirma a partir de sua leitura do disposto no Item 6.1.2 do Edital.

A petição de Christian questiona (g) a previsão de “Itens que não guardam relação direta” com o objeto principal indicado na descrição constante do Edital de licitação, a exemplo do contido no Item 16 – Urbanismo e Serviços Complementares, referindo-se especificamente aos Itens 16.92 e 19.93, referentes a bancos em bloco de concreto e de alvenaria, e ao Item 16.100, relativo a brinquedo de madeira para “playground”; (h) a inadequação do emprego do Sistema de Registro de Preços, porque o presente Edital compreende serviços contínuos. Nesse particular, refere-se ao Item 1 – Serviços Preliminares, Itens 1.1., 1.2, 1.3 e 1.32, que abrangem retirada de vegetação e troncos, recorte e remoção de árvores e limpeza mecanizada de terreno; (i) “a fragilidade do critério de fiscalização e medição para pagamento”, nos termos dos Itens 7 e 8 do Termo de Referência, que não preveem quantitativos mínimos ou estimativas de sazonalidade. Aduz que o Item 8 do Termo de Referência conteria previsão genérica de pagamento, sem assegurar que “será proporcional à efetiva quantidade de serviços executados”; (j) o Item 4.6.1 do Edital, que prevê exigência de habilitação técnico-operacional sobre Itens que não constituem



parcela de maior relevância, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021; (k) os Itens 4.15 e 4.16 do termo de referência, que proíbem a participação de consórcios formados por mais de três empresas, com a expressa justificativa de “necessidade de controle e supervisão por parte da Administração, sendo que uma quantidade maior de empresas pode tornar essa supervisão bastante difícil”, o que também pode favorecer a “pulverização de responsabilidades”, dificultando a “identificação adequada das responsabilidades em caso de problemas ou atrasos na execução do contrato”; (l) o Item 10.2 do Edital, que exige a apresentação de documentos de habilitação “originais ou apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada”; (m) o Item 10.13.4.2, ‘a’ do Edital ao exigir, para fins de habilitação técnico-profissional, a comprovação de vínculo profissional por intermédio de contrato de trabalho; e (n) o Item 1.1 do Edital, ao descrever o objeto da licitação valendo-se da expressão “materiais de primeira linha”, que seria subjetiva.

Os peticionários requereram a sustação cautelar da licitação, que foi deferida por despacho já referendado pelo e. Tribunal Pleno (eventos 10 e 30). Fundamentou-se a ordem cautelar na aparente impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços, pois “em diversas situações que são aparentemente análogas à presente, este e. TCE-SP decidiu pela impossibilidade da utilização do Sistema de Registro de Preços em face justamente da expressiva quantidade de serviços envolvida, aliada a diversidade técnica entre cada um deles, ao valor total resultante do negócio e à significativa imprevisibilidade de execução relativamente aos quantitativos registrados”.

Em virtude do momento em que as petições foram apresentadas a este e. TCE-SP, a ordem cautelar chegou ao conhecimento da Prefeitura quando a sessão de licitação já havia começado, contando com 19 empresas participantes.

Nesse contexto, a Prefeitura apresentou suas justificativas para informar que, ao tomar ciência da ordem cautelar, já estava encerrada a fase de disputa de preços, da qual participaram dezenove licitantes. O andamento do



procedimento foi interrompido antes que houvesse a apresentação da planilha de preços detalhada do licitante detentor da melhor oferta e o exame dos documentos de habilitação.

A Prefeitura defendeu a regularidade do ato impugnado, pois (a) a escolha do Sistema de Registro de Preços fundamenta-se na imprevisibilidade da demanda; (b) todos os serviços se enquadram na categoria de manutenção e podem ser executados por uma única empresa com capacidade técnica; (c) a permissão para consórcios foi incluída no Edital, o que, juntamente com a participação de 19 empresas no certame, revela a ausência de restrição à competição; (d) não há irregularidade na presença de equipamentos de lazer e de mobiliário urbano no objeto, pois esses Itens fazem parte da gestão dos espaços públicos, tal qual previsto na descrição do objeto constante do ato convocatório; (e) em relação às críticas formais às regras de habilitação, a Prefeitura sustenta a alta competitividade do certame, referindo-se a decisões deste e. TCE-SP que relevaram falhas formais em razão da ausência de indícios de prejuízo à competitividade do procedimento de licitação. Afirma, ainda, que as exigências de atestação recaem sobre parcelas de relevância técnica, fundamentadas no Termo de Referência; (f) a limitação ao número de empresas que podem integrar os consórcios licitantes decorre do disposto no art. 15, § 4º, da Lei 14.133/2021, e se presta a permitir maior controle e supervisão sobre as empresas consorciadas; (g) a contagem do prazo para atendimento das requisições feitas a partir da formação da Ata de Registro de Preços decorre da própria lógica do Sistema, haja vista a imprevisibilidade da demanda; (h) a previsão de pagamento não é genérica, mas condicionada à prévia conferência dos quantitativos e valores e à atestação da medição pela Administração; e (i) a expressão “materiais de primeira linha” é meramente exemplificativa de um padrão de qualidade esperado e não interfere na competitividade.

O Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência parcial das duas representações, reputando procedentes os seguintes aspectos questionados: (a) a inadequação do emprego do Sistema de Registro de Preços;



(b) a ocorrência de aglutinação indevida de produtos tecnicamente diversos; (c) a não demonstração da necessidade técnica pertinente à exigência de atestados de habilitação relativamente a serviços prestados concomitantemente; (d) as exigências de habilitação que recaem sobre Itens que não são considerados como de maior relevância econômica, sem que houvesse justificativa fundamentada que demonstrasse a sua relevância técnica, em desatenção ao art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021; e, (e) a expressão “materiais de primeira linha”, que é vaga e aberta ao cometimento de arbitrariedades.

É o relatório.

GJJ



VOTO DE MÉRITO

Após examinar detidamente as petições iniciais, os esclarecimentos prestados pela Prefeitura e o parecer do Ministério Público de Contas, verifica-se que as críticas formuladas são parcialmente procedentes e decorrem, em larga medida, de se tratar de licitação voltada à formação de Ata de Registro de Preços, a partir de Edital que prevê o menor valor global como critério de julgamento, em lote único que abrange quantidade elevada de itens de naturezas diversas e com finalidades distintas.

De plano, portanto, reputa-se irregular a adoção do Sistema de Registro de Preços, com a consequente determinação de **anulação** do procedimento, pelos motivos a seguir expostos.

O objeto em disputa envolve 1.416 (um mil quatrocentos e dezesseis) bens e serviços que, aparentemente, estão aleatoriamente agrupados em 16 itens, tudo isso integrado em um mesmo lote único. Cada um desses conjuntos, portanto, é formado por diversos serviços e insumos, que estão enumerados a partir do corresponde número atribuído para cada item. O valor total estimado é de R\$ 45.356.374,82 (quarenta e cinco milhões trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Vale recordar, tal qual constou da ordem cautelar, que em diversas situações análogas à presente este e. TCE-SP decidiu pela impossibilidade da utilização do Sistema de Registro de Preços em face justamente da expressiva quantidade de serviços envolvida, aliada à diversidade técnica entre cada um deles, ao valor total resultante do negócio e à significativa imprevisibilidade de execução relativamente aos quantitativos registrados.

A esse propósito, vale conferir os seguintes precedentes: TC-00017329.989.23-0, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Antonio Roque Citadini, sessão de 11/10/2023; TC-00011766.989.21-4, Primeira Câmara, Rel. Cons. Antonio Roque Citadini, sessão de 22/11/2022; TC-00012029.989.24-1, Tribunal Pleno,



Rel. Cons. Marco Aurélio Bertaiolli, sessão de 04/09/2024; TC-00016234.989.22-6, Cons. Robson Marinho, j. 26/07/2022; TC-00022767.989.21-3, Tribunal Pleno, de minha relatoria, sessão de 01/12/2021; entre outros.

É que o Sistema de Registro de Preço serve justamente às hipóteses em que são incertos o momento de ocorrência da necessidade pública e a sua extensão, havendo até mesmo casos em que a Administração não precisa se socorrer da Ata.

A propósito do cabimento do Registro de Preços, este e. TCE-SP já decidiu que “referido instrumento se presta a contratações corriqueiras, porém, de demanda incerta, dependentes de eventos futuros e imprevisíveis”.¹ No mesmo precedente, reproduzindo excerto de pesquisa acadêmica que examinou mais de 80 (oitenta) acórdãos da c. Corte de Contas Bandeirante, afirmou-se:

“[...] o uso do registro de preços deve se restringir a compra de bens e a contratação de serviços que podem ser individualizados, fornecidos ou prestados de maneira padronizada, por meio de simples requisição e entrega ou realização praticamente sem detença, como se configurassem produtos comuns de prateleira, estando ao alcance sem a necessidade de maiores providências ou de avaliação de outras variáveis que não o preço”.²

Todavia, não parece ser este o caso dos autos, pois o objeto em disputa compreende bens e serviços em quantidades elevadas, apresentando ainda naturezas distintas e finalidades diversas, o que, ademais, impacta o estabelecimento das exigências de habilitação técnica e a indicação das parcelas de maior relevância, tornando-as mais rigorosas e restritivas posto serem estabelecidas tomando por base a totalidade dos quantitativos previstos.

¹ TCE-SP. TC-001108.007.14, Segunda Câmara, Rel. Cons. Subs. Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, sessão de 15/10/2019.

² Amanda Fontelles Alves. “Registro de preços para contratação de obras e serviços de engenharia: uma reflexão a partir da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” in Revista de Direito Público da Economia – RDPE, n. 55. Belo Horizonte: Ed. Fórum, jul.-set. 2016.



A ilustrar a diversidade de bens e serviços contemplados no memorial descritivo, exemplificativamente, constata-se o seguinte:

Item 1 – Serviços Preliminares contempla serviços de retirada de vegetação e troncos (Subitem 1.1), instalação de tapume com chapa de compensado (Subitem 1.14), locação de banheiro químico com manutenção (Subitem 1.29) e fornecimento e transporte de argila para aterro (Subitem 1.38), congregando tarefas de supressão vegetal, marcenaria, locação de sanitários e logística de materiais.

Item 2 – Infraestrutura e Superestrutura, que congrega demolição mecanizada de concreto (Subitem 2.38), forma de madeira para estrutura de concreto (Subitem 2.8), armadura de aço (Subitem 2.11) e lançamento de concreto por bombeamento (Subitem 2.32), envolvendo, assim, serviços de demolição, carpintaria, serralheria e concretagem.

Item 3 – Alvenaria e Elementos Divisórios agrupa desde a execução de alvenaria de tijolo de barro (Subitem 3.1) e chapisco em alvenaria (Subitem 3.5), até a instalação de divisória de granilite para sanitário (Subitem 3.19) e a montagem de divisória em placas de gesso acartonado (drywall) (Subitem 3.32), unindo técnicas de alvenaria tradicional com sistemas construtivos a seco e instalações de divisórias especializadas.

Item 4 – Esquadrias de Madeira inclui porta de madeira (Subitem 4.1), bancada para fraldário em granito (Subitem 4.10), cuba de aço inox para cozinha (Subitem 4.21) e instalação de fechadura completa (Subitem 4.52), misturando carpintaria, marmoraria, instalação de metais sanitários e serviços de chaveiro.

Item 5 – Esquadrias e Demais Elementos de Ferro e Alumínio reúne fabricação de caixilhos de ferro (Subitem 5.1), instalação de barra antipânico para porta corta-fogo (Subitem 5.14), fornecimento de mola aérea para porta (Subitem 5.61) e fabricação de portão de tela de arame galvanizado (Subitem 5.67), juntando serralheria convencional com instalação de componentes de segurança específicos.



Item 7 – Cobertura contempla montagem de estrutura em tesouras de madeira (Subitem 7.1), instalação de telha de poliéster translúcida (Subitem 7.8), fabricação de calha em chapa galvanizada (Subitem 7.33) e limpeza de telhado com lavadora de alta pressão (Subitem 7.61), agrupando carpintaria estrutural, instalação de telhas plásticas, funilaria e serviços de limpeza.

Item 8 – Instalações Hidrossanitárias e Águas Pluviais inclui abrigo para botijões de gás (Subitem 8.1), instalação de hidrante de recalque na calçada (Subitem 8.38), fornecimento de bacia sanitária infantil (Subitem 8.83) e recarga de extintor de incêndio (Subitem 8.212), combinando construção civil, instalação de rede de incêndio, louças sanitárias e manutenção de equipamentos de segurança.

Item 9 – Instalações Elétricas vai desde a montagem de um conjunto de cabos para entrada de energia (Subitem 9.1) e instalação de quadro de comando para bomba (Subitem 9.26), até a instalação de um exaustor de ar (Subitem 9.79) e a fixação de poste de aço galvanizado (Subitem 9.406), envolvendo elétrica de alta e baixa tensão, montagem de painéis, instalação de eletrodomésticos e engenharia civil.

Item 14 – Paisagismo inclui o plantio de grama (Subitem 14.1), fornecimento de terra vegetal (Subitem 14.20), instalação de banco de madeira plástica (Subitem 14.22) e lixeira tipo tulipa (Subitem 14.23), misturando serviços de jardinagem com o fornecimento e instalação de mobiliário urbano.

Item 15 – Pintura contempla pintura com esmalte em estrutura metálica (Subitem 15.1), aplicação de verniz em esquadrias de madeira (Subitem 15.6), demarcação de quadras esportivas com tinta epóxi (Subitem 15.40) e remoção de pintura antiga com produto químico (Subitem 15.52), exigindo especialidades em diferentes superfícies (metal, madeira, piso) e técnicas (aplicação e remoção).

Item 16 – Urbanismo e Serviços Complementares engloba desde a execução de fechamento de divisa com mourões e tela (Subitem 16.1), instalação de tabela de basquete em estrutura metálica (Subitem 16.24), remoção de entulho com aluguel de caçamba (Subitem 16.39) até a



montagem de playgrounds (Subitem 16.101) e equipamentos de ginástica ao ar livre (Subitem 16.76), reunindo serviços de serralheria, instalação de equipamentos esportivos e de lazer, e gestão de resíduos da construção civil.

Em face do exposto acima, observa-se a ocorrência de aglutinação indevida de bens e serviços de naturezas, origens e finalidades diferentes congregados em uma mesma Ata de Registro de Preços, que se caracteriza, inclusive, pela possibilidade de a Administração contratá-los individualmente, de modo separado, pontualmente, conforme suas necessidades.

Nesse sentido, além dos efeitos deletérios do modelo empreendido, conforme dito inicialmente, ao congregar em um lote único itens tão diversificados e numerosos, corre-se o risco de a Administração absorver preços para itens específicos que poderiam ser obtidos por valores inferiores se licitados separadamente.

A propósito deste aspecto em particular, já me manifestei anteriormente, *in verbis*:

“O sistema do registro de preços se aplica à contratação de bens e serviços esporádicos, de difícil previsão ou de ocorrência incerta. Nessas condições, acrescento, o procedimento se torna economicamente mais vantajoso para a Administração em função da aplicação racional do recurso público, evitando-se de um lado o indesejado desperdício e, de outro, a imobilização desnecessária do capital.

Evidente que, para tanto, a disputa estabelecida no correspondente certame resulta não no menor preço, este obtido na compra em larga escala e para entrega imediata, mas no chamado preço médio, definido de forma legítima pela proponente em função das incertezas que cercam a celebração do negócio jurídico oriundo da ata



de registro de preços. Afinal, inexistente sequer a obrigatoriedade de contratação”.³

Observa-se igualmente que, dentre os itens exemplificativamente listados anteriormente, há aqueles que não parecem passíveis de contratação pelo Sistema de Registro de Preços, como é o caso do fornecimento e instalação de playground (Subitem 16.101), conforme este e. TCE-SP decidiu nos autos do TC-00021147.989.21-4,⁴ bem como recarga de extintor de incêndio (Subitem 8.212) e instalação de exaustor de ar (Subitem 9.79), posto se referirem, aparentemente, a serviços previsíveis e de demanda certa, o que não se amolda ao modelo de contratação pretendido.

Nesse contexto, verifica-se que a Prefeitura não se desincumbiu do ônus de demonstrar a pertinência técnica e a necessidade prática do arranjo ora examinado, bem como sua adequação em face da Lei 14.133/2021 e das decisões deste e. TCE-SP. Ao contrário, os esclarecimentos apresentados não demonstraram a presença, no Estudo Técnico Preliminar, da “justificativa para o parcelamento ou não da contratação”, nos termos do art. 18, § 1º, VII, da Lei de Licitações, bem como a sua inviabilidade, tal qual preconizado no art. 40, V, ‘b’, e § 2º, I e III, da mesma Lei.

A selar a inadequação do Sistema de Registro de Preços no caso em tela, chama a atenção o valor total estimado do negócio, que é de R\$ 45.356.374,82 (quarenta e cinco milhões trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e a presença de serviços notadamente de engenharia dentre aqueles a serem registrados, que não se confundem com serviços de pequenos reparados, em afronta à Súmula 32 deste e. TCE-SP.

Como alertado no início deste voto, o fato de se tratar de licitação voltada ao Registro de Preços de quantidades elevadas de itens tecnicamente variados e serviços diversos compromete a exigência de habilitação técnica, o

³ TCE-SP. TC-00022767.989.21-3, Tribunal Pleno, de minha relatoria, sessão de 01/12/2021.

⁴ TCE-SP. TC-00021147.989.21-4, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Robson Marinho, sessão de 01/12/2021.



que é agravado pela previsão de que os correspondentes atestados devem se referir a serviços prestados concomitantemente. Por se tratar de bens e serviços diversos, reunidos inadvertidamente em lote único, a simultaneidade requerida revela-se inadequada porque não há indícios a sugerir que haverá contratação de atividades a serem executadas concomitantemente a partir da referida Ata de Registro de Preços. Como anotou o Ministério Público de Contas, foram genéricas e insuficientes as justificativas apresentadas pela Prefeitura a respeito do questionamento em exame.

No mesmo sentido, a Administração não demonstrou que as exigências de habilitação técnica recaem sobre Itens de maior relevância econômica, conforme preconiza o art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021, optando por defender se tratar de Itens de expressiva relevância técnica. Mas não logrou demonstrar referida característica a partir de elementos probatórios mínimos, mantendo seu argumento no plano abstrato.

Finalmente, verifica-se que a expressão “materiais de primeira linha” é de fato vaga e aberta, razão pela qual pode ser substituída, eventualmente e ser for realmente o caso, pela solução contida no art. 41, I, da Lei 14.133/2021.

Para que não reste sem tratamento, no contexto do Edital ora examinado, e sem prejuízo das irregularidades já constatadas, são consideradas improcedentes as críticas direcionadas (i) à deflagração do prazo para entrega dos bens ou execução dos serviços a partir da expedição da correspondente ordem de serviço, porque referida prática é inerente ao Sistema de Registro de Preços; (ii) à presença dos Subitens bancos e “playground” no Item 16, porque similares entre si e voltados a uma finalidade comum; (iii) à impossibilidade de Registro de Preços para serviços contínuos, o que não se comprovou no caso concreto em exame, em relação àqueles de “retirada de vegetação e troncos, recorte e remoção de árvores e limpeza mecanizada de terreno” (cf. TC-024159.989.24-3, Tribunal Pleno, de minha relatoria, sessão de 19/02/2025); (iv) à fragilidade no procedimento de pagamento, porque as previsões editalícias são



suficientes para tanto, exigindo a comprovação de atendimento ao memorial descritivo e efetiva disponibilidade; (v) à limitação ao número de empresas reunidas em consórcio, posto se tratar de medida discricionária devidamente justificada, conforme os esclarecimentos prestados pela Administração nestes autos, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei 14.133/2021; e (vi) à ausência de previsão expressa no Item 10.13.4.2 para demonstração de responsável técnico por intermédio de qualquer vínculo admitido em Direito, porque a previsão está efetivamente contemplada nas letras 'a', 'b' e 'c' do mesmo Item 10.13.4.2.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** das Representações, com a determinação de **anulação** do procedimento, por inadequação do emprego do Sistema de Registro de Preços no caso vertente, haja vista a expressiva quantidade de Itens que compõe o objeto em disputa (1.416), a diversidade de suas características e finalidades, com impactos indelévels nas exigências de habilitação; bem como a presença de fornecimento de bens e prestação de serviços que não são suscetíveis de contratação mediante Registro de Preços, conforme exemplificativamente disposto no voto.

Caso a Prefeitura opte por realizar novo(s) procedimento(s) para atender às necessidades almejadas a partir do Edital cuja anulação é aqui determinada, deverá:

- I. Restringir a utilização do Sistema de Registro de Preços às hipóteses cabíveis, nos termos legais e consignados na jurisprudência deste e. TCE-SP, conforme ilustrativamente mencionado no voto;
- II. Atentar-se para a necessidade de parcelamento do objeto em lotes distintos, agrupando-os por natureza técnica, origem e finalidade, a partir de Estudo Técnico Preliminar que contemple justificativa técnica para o parcelamento ou, se for o caso, demonstrar, de forma cabal, sua inviabilidade técnica e econômica, conforme exigem o art. 18, § 1º, VII, e o art. 40, V, 'b', e § 2º, I e III, da Lei n. 14.133/2021; e,



- III. Atentar-se para as exigências de habilitação técnica, identificando as parcelas de maior relevância econômica ou técnica, demonstrando-as, conforme o caso, no Termo de Referência, de sorte a certificar o atendimento do disposto no art. 67, § 1º da Lei n. 14.133/2021.

É como voto.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro